

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1312/2544

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์ร่วม

นางสาว บุญมี เลิศธนาพูลทรัพย์

นาย กิตติคุณหรือสุพงษ์ วิบูลย์จันทร์

โจทก์

โจทก์

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 188, มาตรา 352

จำเลยเป็นพนักงานของโจทก์ร่วมได้รับเช็คของลูกค้าเพื่อชำระค่าสินค้าให้แก่โจทก์ร่วม แต่กลับนำเช็คนั้นไปเบิกเงินแล้วเก็บไว้เองจึงมีความผิดฐานเอาไปเสียซึ่งเช็คอันเป็นเอกสารของโจทก์ร่วมและทำให้ไร้ประโยชน์ ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่โจทก์ร่วมผู้อื่นหรือประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 188 และฐานยกยอกเงินตามเช็คตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 วรรคแรก

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 188, 264, 265, 268, 352, 83, 91 และให้นับโทษจำเลยต่อและให้จำเลยคืนหรือใช้เงิน 38,000 บาท และอิฐแก้วนมเบอร์ 02 (ที่ถูกเป็นนมเบอร์ 09) จำนวน 300 ก้อน ราคา 25,500 บาท นมเบอร์ 15จำนวน 300 ก้อน ราคา 25,500 บาท นมเบอร์ 21 จำนวน

300 ก้อนราคา 28,500 บาท นัมเบอร์ 02 จำนวน 600 ก้อน ราคา 45,000 บาทแก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ แต่รับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้ นับโทษต่อ

ระหว่างพิจารณา นางสาวบุญมี เลิศธนาพูลทรัพย์ ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดฐานปลอมเอกสารสิทธิและใช้เอกสารสิทธิปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265, 268 วรรคแรก (ที่ถูกประกอบด้วยมาตรา 265) แต่การใช้เกิดจากการทำปลอมขึ้นซึ่งเอกสารสิทธิดังกล่าว จึงให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรคสอง ประกอบด้วยมาตรา 265(ที่ถูกจึงให้ลงโทษจำเลยฐานใช้เอกสารสิทธิปลอมกระหนเดียวตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรคสอง) จำนวนสองกระทงลงโทษจำคุกกระทงละ 1 ปี และจำเลยมีความผิดฐานยักยอกอิฐแก้วตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 วรรคแรกอีกสองกระทงให้ลงโทษจำคุกกระทงละ 1 ปี นอกจากนี้จำเลยยังมีความผิดฐานเอาไปเสียซึ่งเอกสารของผู้อื่นในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 188และความผิดฐานยักยอกเงินตามเช็คตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 352 วรรคแรก อันเป็นการกระทำความผิดเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 188อันเป็นบทหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 อีกสองกระทงให้ลงโทษจำคุกกระทงละ 1 ปี ทางนำสืบของจำเลยที่ว่าแก้ไขข้อความในใบส่งของและใบรับเช็คแล้วนำไปเรียกเก็บเงิน เป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กระทงละหนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78

คงจำคุกจำเลยกระทรวงละ8 เดือน เมื่อเรียงกระทรวงลงโทษทุกกรรมเป็นกระทรวงความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 แล้วรวมลงโทษหกกระทรวงจำคุก48 เดือน ให้จำเลยคืนเงินจำนวน 38,000 บาท และคืนหรือใช้ราคาอัฐแก้วนัมเบอร์ 02 (ที่ถูกนัมเบอร์ 09) จำนวน 300 ก้อน ราคา25,500 บาท นัมเบอร์ 15 จำนวน 300 ก้อน ราคารวม 25,500 บาทนัมเบอร์ 21 จำนวน 300 ก้อน ราคา 28,500 บาท นัมเบอร์ 02 จำนวน600 ก้อน ราคา 45,000 บาท แก่ผู้เสียหาย คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกาโดยผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า นางสาวบุญมีเลิศธนาพลทรัพย์ โจทก์ร่วมเป็นภริยาของนายสมเกียรติ เจริญสุขมงคลสามีและครอบครัวของญาติฝ่ายสามีประกอบกิจการค้าขายเครื่องสุขภัณฑ์โดยบิดามารดาของสามี ใช้ชื่อในการค้าว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดกรุงเทพพัฒนภัณฑ์ ส่วนสามีใช้ชื่อร้านว่า บางกอกไทล์ ร้านจำหน่ายอัฐแก้วชื่อร้านรินทร์ทองมีสถานที่ประกอบการแห่งเดียวกันกับร้านบางกอกไทล์เลขที่ 413 ถนนมหาพฤฒาราม แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร สถานที่ที่ใช้เก็บสินค้าของร้านรินทร์ทองใช้โกดังสินค้าของห้างหุ้นส่วนจำกัดกรุงเทพพัฒนภัณฑ์ สินค้าอัฐแก้วที่ร้านรินทร์ทองจำหน่ายรับมาจากห้างหุ้นส่วนจำกัดกรุงเทพพัฒนภัณฑ์ จำเลยเคยเป็นพนักงานของห้างหุ้นส่วนจำกัดกรุงเทพพัฒนภัณฑ์มาก่อน ในวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้อง จำเลยได้แก้ไขข้อความในใบส่งของชั่วคราวเล่มที่ 07 เลขที่ 0339 ของร้านรินทร์ทองซึ่งมีข้อความเดิมว่า วันที่ 24 มีนาคม2534 อัฐแก้วนัมเบอร์ 02 จำนวน 600 ก้อน (100 กล่อง)

ราคาต่อหน่วย 75 บาท จำนวนเงิน 45,000 บาท ปรากฏตามคู้ฉบับใบส่งของชั่วคราว
ดังกล่าวเอกสารหมายเลข 7 แล้วแก้ไขข้อความใหม่ว่า วันที่ 3 เมษายน 2534 อิฐแก้ว
นัมเบอร์ 01 จำนวน 1,800 ก้อน (100 กล่อง) ราคาต่อหน่วย 68 บาท จำนวนเงิน
122,400 บาท ปรากฏตามใบส่งของชั่วคราวเอกสารหมายเลข 1 และแก้ไขข้อความใน
ใบส่งของเล่มที่ 07 เลขที่ 0345 ของร้านรินทร์ทอง ซึ่งมีข้อความเดิมว่าวันที่ 27
มีนาคม 2534 อิฐแก้วนัมเบอร์ 09 จำนวน 300 ก้อน (40 กล่อง) ราคาต่อหน่วย 85
บาท จำนวน 25,500 บาท อิฐแก้วนัมเบอร์ 15 จำนวน 300 ก้อน (50 กล่อง) ราคา
ต่อหน่วย 85 บาท จำนวนเงิน 25,500 บาท และอิฐแก้วนัมเบอร์ 21 ราคาต่อ
หน่วย 95 บาท จำนวนเงิน 28,500 บาท รวมเป็นเงิน 79,500 บาท ปรากฏตามคู้
ฉบับใบส่งของชั่วคราวดังกล่าวเอกสารหมายเลข 8 แล้วแก้ไขข้อความใหม่ว่าอิฐแก้ว
นัมเบอร์ 09 จำนวน 600 ก้อน (50 กล่อง) ราคาต่อหน่วยจำนวนเงิน 51,000 บาท
อิฐแก้วนัมเบอร์ 02 จำนวน 600 ก้อน (50 กล่อง) ราคาต่อหน่วย 78 บาท จำนวน
46,800 บาท รวมเป็นเงิน 97,800 บาท ปรากฏตามใบส่งของชั่วคราวเอกสารหมายเลข
6 นอกจากนี้จำเลยยังได้รับเช็คธนาคารทหารไทย จำกัดสาขาโชคชัย 4 ซึ่งร้าน
โชคชัยสุขภัณฑ์ ส่งจ่ายชำระหนี้ให้ร้านรินทร์ทองจำนวน 2 ฉบับ ฉบับแรกส่งจ่ายเงิน
จำนวน 21,000 บาท ปรากฏตามสำเนาภาพถ่ายเช็คเอกสารหมายเลข 3 ฉบับที่ 2 ส่ง
จ่ายเงินจำนวน 17,900 บาท ปรากฏตามสำเนาภาพถ่ายเช็คเอกสารหมายเลข 4
ปรากฏว่าจำเลยนำเช็คฉบับแรกเข้าฝากในบัญชีของจำเลย ที่ธนาคารทหารไทย
จำกัดสาขามหาพยุพรากรม ส่วนเช็คฉบับที่สองภริยาของจำเลยนำไปเบิกเงินสดจาก
ธนาคารตามเช็ค มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยในประการแรกว่า ตามฟ้อง
โจทก์ข้อ 5 และข้อ 6 ขัดแย้งกัน เป็นคำฟ้องที่ชอบหรือไม่ เห็นว่าตามฟ้องข้อ 5
และข้อ 6 โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยยกยอกเงินตามเช็คตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 352 และทำให้เช็คอันเป็นเอกสารของโจทก์ร่วมไร้ประโยชน์ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 188 ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่เป็นองค์ประกอบในการกระ

ทำความเข้าใจตามกฎหมายดังกล่าวชอบที่จะบรรยายฟ้องร่วมกันได้และเงินตามเช็คกับเช็คซึ่งเป็นเอกสารที่จำเลยได้กระทำความผิดตามฟ้องข้อ 5 และข้อ 6 ก็เป็นเช็คคนละฉบับจึงหาขัดกันไม่ ฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยต่อไปมีว่า จำเลยกระทำความผิดตามฟ้องโจทก์หรือไม่ ได้ความจากนางสาวบุญมี เลิศธนาพูลทรัพย์ โจทก์ร่วมและนางสาวสมศรี มณีโชติ พยานโจทก์และโจทก์ร่วมซึ่งเป็นพนักงานขายของร้านรินทร์ทองสอดคล้องตรงกันว่า เดิมจำเลยเป็นพนักงานขายของห้างหุ้นส่วนจำกัดกรุงเทพพัฒนภัณฑ์ ซึ่งเป็นของบิดามารดาสามีโจทก์ร่วมมาก่อน เมื่อโจทก์ร่วมมาเปิดร้านรินทร์ทอง จำเลยจึงได้เข้ามาเป็นพนักงานขายที่ร้านนี้ มีหน้าที่ออกไปหาลูกค้าเพื่อที่จะเสนอขายอิฐแก้วโดยมีตัวอย่างรายการสินค้าอิฐแก้วไปแสดงให้ลูกค้าดู เมื่อลูกค้าสั่งของจำเลยต้องจดรายละเอียดร้านที่สั่งสินค้า จำนวนสินค้าที่ลูกค้าสั่ง มาส่งให้แก่นางสาวสมศรี มณีโชติ เพื่อทำใบส่งของชั่วคราว ใบใบส่งของชั่วคราวจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อร้าน จำนวนสินค้าที่ส่งและราคาด้วย ส่วนราคานั้นโจทก์ร่วมและหรือบิดามารดาของสามีโจทก์ร่วมเป็นผู้อนุมัติจากนั้นนางสาวสมศรี มณีโชติ จะมอบใบส่งของชั่วคราวให้แก่จำเลยเพื่อจำเลยจะนำไปเบิกสินค้าที่โกดัง ใบส่งของดังกล่าวทำขึ้นจำนวน 3 ฉบับ มีสีขาว สีเหลือง และสีน้ำตาล เมื่อนำสินค้าไปส่งผู้รับสินค้าจะต้องลงชื่อรับไว้ในใบส่งของชั่วคราวแผ่นสีขาวฉบับนี้ จำเลยจะต้องนำส่งคืนที่ร้าน ส่วนแผ่นสีเหลืองมอบให้ลูกค้าเก็บไว้สำหรับแผ่นสีน้ำตาลจะติดไว้ในเล่ม ปรากฏว่าใบส่งของชั่วคราวเอกสารหมายเลข 1 และเอกสารหมายเลข 6 มีการแก้ไขให้ผิดไปจากฉบับสีน้ำตาลที่ติดอยู่ในเล่ม ปรากฏตามรายงานการตรวจพิสูจน์เอกสารหมายเลข 23 หลังจากโจทก์ร่วมตรวจพบว่ารายการสินค้าและจำนวนเงินที่ระบุไว้ในใบส่งของชั่วคราวฉบับสีขาวไม่ตรงกับที่ปรากฏในใบส่งของชั่วคราวฉบับสีน้ำตาลในเล่มโดยโจทก์ร่วมและนางสาวสมศรียืนยันว่าลายมือแก้ไขข้อความในเอกสารหมายเลข 1 และ 6 เป็นลายมือของจำเลย หลังจากนั้นโจทก์ร่วมได้นำใบส่งของชั่วคราวเอกสารหมายเลข 1 และ 6 ไปเก็บเงิน

จากร้านโชคชัยสุขภัณฑ์ และร้านสำโรงสหไทย ปรากฏว่าเจ้าของร้านทั้งสองคือ นางสาวพรพรรณ สังขมณี และนางสาวพินิดา แซ่กั๋ง ต่างเบิกความสนับสนุนพยาน โจทก์และโจทก์ร่วมว่า จำเลยมาเก็บเงินไปแล้ว ฝ่ายจำเลยเบิกความรับว่า เคยเป็น พนักงานของห้างหุ้นส่วนจำกัดกรุงเทพพัฒนภัณฑ์ซึ่งเป็นกิจการของบิดามารดาสามี โจทก์ร่วม ต่อมาจำเลยได้มาเปิดร้านจำหน่ายอิฐแก้วใช้ชื่อว่าร้านรินทร์ทอง ใบสั่งของ ชั่วคราวที่จำเลยนำไปส่งให้แก่ลูกค้านั้นในบางครั้งมีการเปลี่ยนแปลงสินค้าตามความต้องการของลูกค้า ดังนั้นราคาก็ย่อมจะต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วย จำเลยจึงจำเป็นต้อง แก้ไขข้อความในใบสั่งของชั่วคราวเพื่อให้ตรงตามความเป็นจริงเป็นอำนาจของ จำเลยที่จะทำได้ แม้กระทั่งเช็คที่ได้รับจากลูกค้าเมื่อจำเลยไปเบิกเงินมาแล้วสามารถ เก็บเงินไว้ก่อนได้ถึง 90 วัน แล้วถึงจะนำส่งร้านรินทร์ทอง จำเลยไม่เคยเบิกอิฐแก้ว จากร้านรินทร์ทองเพื่อไปส่งให้แก่ร้านโชคชัยสุขภัณฑ์และร้านสำโรงสหไทย เบื้องต้น เห็นสมควรวินิจฉัยก่อนว่า ร้านรินทร์ทองเป็นของโจทก์ร่วมหรือว่าเป็นของจำเลย เห็นว่าคำพยานโจทก์สมเหตุสมผลมีน้ำหนักฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่าร้านรินทร์ทองนี้เป็นของโจทก์ร่วม จำเลยจึงเป็นเพียงพนักงานในร้านรินทร์ทองของโจทก์ร่วม เท่านั้น หน้าที่หลักของจำเลยคือการออกไปติดต่อหาลูกค้าให้แก่ร้านของโจทก์ร่วม ด้วยการนำตัวอย่างสินค้าอิฐแก้วไปให้ลูกค้าเลือก เมื่อลูกค้ารายใดสนใจและต้องการ จำเลยต้องรวบรวมข้อมูลที่เรียกว่าใบสั่งซื้อส่งให้แก่นางสาวสมศรี มณีโชติ พนักงาน ในร้านโจทก์ร่วมเพื่อเขียนรายละเอียดของร้านที่สั่งสินค้า จำนวนสินค้าเพื่อจำเลยจะ ได้นำหลักฐานนี้ไปเบิกสินค้าจากโกดังสินค้า ส่วนราคาของสินค้านั้นหลังจากได้รับ อนุมัติจากโจทก์ร่วมหรือผู้ใหญ่ของโจทก์ร่วมแล้วนางสาวสมศรีก็จะเป็นผู้เขียนลงไว้ในใบสั่งของชั่วคราวเช่นกัน ในการนำสินค้าไปส่ง จำเลยจะต้องนำใบสั่งของชั่วคราว ฉบับแผ่นสีขาวลงชื่อรับสินค้าไว้ส่งคืนให้แก่นางสาวสมศรีคู่ฉบับแผ่นสีเหลืองให้ลูกค้า เก็บไว้ เมื่อข้อเท็จจริงต่อมาปรากฏว่าใบสั่งของชั่วคราวฉบับแผ่นสีขาวเอกสารหมายเลข จ.1 และ จ.6 มีการแก้ไขให้ต่างไปจากคู่ฉบับแผ่นสีน้ำตาลที่อยู่ในเล่มตรงบริเวณที่ขีด

เส้นใต้สีแดงกำกับไว้โดยลบด้วยลิควิดเปเปอร์ (Liquid Paper) และเขียนเลข "จำนวนก้อน" "ขนาด" "นัมเบอร์" "ราคาต่อหน่วย" และ "จำนวนเงิน" ทับลงไป ตามช่องและตำแหน่งต่าง ๆ ดังที่ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 23 ประกอบเอกสารหมายเลข 1 กับ 6 จำเลยยอมรับว่าตนเองเป็นผู้แก้ไขแต่อ้างว่าเป็นอำนาจของตนที่จะทำได้ เห็นว่า เอกสารดังกล่าวเป็นหลักฐานสำคัญที่จำเลยจะต้องนำไปแสดงเพื่อเบิกสินค้าและเมื่อนำสินค้าไปส่งให้แก่ลูกค้า ๆ ลงชื่อรับสินค้าแล้ว จำเลยก็ต้องนำส่งคืนโจทก์ร่วมเพื่อใช้เป็นหลักฐานไปเก็บค่าสินค้าจากลูกค้าในภายหลัง ที่โจทก์ร่วมกับนายสมชาติ เจริญสุขมงคล พยานโจทก์และโจทก์ร่วมยืนยันว่าจำเลยไม่มีอำนาจแก้ไขจึงสมเหตุผล เพราะหากยอมให้จำเลยซึ่งเป็นเพียงพนักงานขายในร้านมีอำนาจแก้ไขเอกสารใบสำคัญดังกล่าวยอมเป็นการเปิดช่องให้ทำการทุจริตได้ตั้งแต่เริ่มเบิกสินค้าโดยสามารถเบิกได้เกินจำนวนที่ลูกค้าสั่งจริง สินค้าส่วนที่เกินจำนวน จำเลยยอมนำไปแสวงหาผลประโยชน์ได้เป็นส่วนตัวซึ่งไม่มีเจ้าของกิจการค้ารายโดยยอมให้เกิดเช่นนี้ได้ ข้ออ้างของจำเลยเป็นการเบิกความลอย ๆ ไม่มีเหตุผลสนับสนุนการที่จำเลยแก้ไขเอกสารใบสำคัญการส่งของชั่วคราวเอกสารหมายเลข 1 และ 6 ซึ่งถือเป็นเอกสารที่ก่อให้เกิดสิทธิในการเบิกสินค้าและสิทธิในการรับหรือเก็บเงินค่าสินค้าจึงเป็นการปลอมเอกสารสิทธิและเมื่อจำเลยนำเอกสารที่ทำปลอมขึ้นนี้ไปแสดงต่อนางสาวสมศรีเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเบิกสินค้าจึงเป็นการใช้เอกสารสิทธิปลอมสำหรับเช็คที่ลูกค้าชำระหนี้ค่าสินค้าให้แก่ร้านโจทก์ร่วมตามสำเนาภาพถ่ายเช็คเอกสารหมายเลข 3 และ 4 ได้รับความจากคำเบิกความของโจทก์ร่วมว่าจำเลยจะเก็บไว้เองไม่ได้จะต้องนำส่งให้แก่โจทก์ร่วมซึ่งถือว่าเป็นหลักการดำเนินการค้าโดยทั่วไปที่พนักงานขายจะต้องปฏิบัติเช่นนี้ ข้ออ้างของจำเลยที่ว่าตนเองมีสิทธิเก็บเงินที่รับมาจากเช็คของลูกค้าได้เป็นเวลาถึง 90 วัน จึงขัดต่อเหตุผลทั้งเป็นคำเบิกความลอย ๆ ไม่มีน้ำหนักหักล้างพยานหลักฐานของโจทก์และโจทก์ร่วม การกระทำของจำเลยที่รับเช็คของลูกค้าเพื่อชำระค่าสินค้าให้แก่ร้านโจทก์ร่วม แต่กลับนำเช็คนั้นไป

เบิกเงินตามเช็คแล้วเก็บไว้เองเช่นนี้ ย่อมเป็นการเบียดบังเงินตามเช็คนั้นเป็นของตนเองโดยทุจริตด้วย จึงเป็นความผิดฐานเอาไปเสียซึ่งเช็คอันเป็นเอกสารของโจทก์ร่วมและทำให้ไร้ประโยชน์ ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่โจทก์ร่วม ผู้อื่นหรือประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 188 และฐานยกยอกเงินตามเช็คตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 วรรคแรก ดังที่โจทก์ฟ้อง"

พิพากษายืน

(พิชิต คำแฝง-ผล อนุวัตรนิติการ-สมศักดิ์ เนตรมัย)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>